

시정 요구 및 통보·적극행정면책

1. 제 목 : 업무지원직 연차승급 부적정
2. 관계기관 : ☐아지원실, ☐나 · ☐라~~마~~마병원
3. 내 용

가. 업무개요

공단은 업무지원직 직원의 재직기간에 따라 직무숙련급을 차등하여 지급하고 있습니다.

나. 관련법령 및 판단기준

공단 「업무지원직 보수지급 시행세칙」 제12조(직무숙련급 및 직무급)에 따르면 [표 1]과 같이 업무직원직에게 직무숙련급을 매월 지급하며, ☐~~아~~부의 「업무지원직 보수체계 개편 관련 업무처리 안내(☐~~아~~-237, '22.1.12)」 문서에 따르면 규정에 따른 직무숙련급을 지급을 위해 각 재직기간 도달 시 연차승급 처리를 하되, 재직기간 산정 시에는 휴직기간, 직위해제, 징계처분 기간 등을 제외하지 아니하도록 되어 있습니다.

[표 1] 업무지원직 직무숙련급표

(단위 : 원)

※ 재직기간은 매월 1일자 기준

따라서 인사담당자는 업무지원직에게 규정에 따른 직무숙련급이 지급될 수 있도록 각 재직기간에 도달하는 매월 1일자를 기준으로 연차승급 처리를 하여야 하며, 재직기간은 휴직기간, 직위해제, 징계처분 기간 등을 모두 포함하여 입사일 기준으로 산정하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '23년부터 '24년 9월까지 가나·다라마마병원의 업무지원직 연차승급 현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 승급처리를 해야할 재직기간에 도달하였음에도 처리하지 않거나, 휴직 및 징계·직위해제 기간을 제외하고 재직기간을 산정하여 승급시점을 도과함에 따라 ₩₩원을 과소 지급한 사실이 있습니다.

[표 2] 업무지원직 연차승급 미처리 및 오류 내역

(단위 : 원)

한편 공단 「인사규정」 제28조의2(승급의 제한) 및 제28조의3(승급기간의 특례)에 따르면 승급기간 산정 시 [표 3]과 같이 징계, 직위해제, 휴직 등의 기간은 원칙적으로 승급기간에 산입하지 아니하되 특정한 경우에는 산입이 가능하도록 예외를 두고 있습니다.

[표 3] 승급의 제한 및 승급기간의 특례(인사규정 제28조의2 및 28조의3)

구 분	승급 제한	승급기간 특례
징 계	· 징계기간 중 · 징계처분 집행 종료로부터 정직 18월, 감봉 12월, 견책 6월이 경과되지 않은 경우 ※ 금품 및 향응수수, 공금 횡령·유용, 음주운전, 성폭력, 성매매 및 성희롱에 따른 징계처분의 경우 6개월 가산	· 징계처분기록 말소 시 기록말소된 날이 속하는 달의 다음 달 1일에 승급제한 기간을 승급기간에 산입 · 법원의 판결 또는 노동위원회의 결정으로 징계처분이 무효 또는 취소된 경우 소급하여 승급
직위해제	· 직위해제기간 중	· 법원의 판결 또는 노동위원회의 결정으로 직위해제처분이 무효 또는 취소된 경우 소급하여 승급
휴 직	· 휴직기간 중 (법정의무 수행휴직, 노조전임휴직, 병역휴직 제외)	· 육아휴직 기간 중 자녀 1명에 대한 최초 1년의 휴직기간(셋째 이후 자녀에 대한 휴직기간은 전기간 산입) 산입 · 가족돌봄휴직 기간 중 90일 산입

업무지원직은 인사 및 보수에 관하여 각각 별도의 규정(「업무지원직 인사관리 시행세칙」, 「업무지원직 보수관리 시행세칙」)을 운영하고 있으나, 업무지원직의 직무수련급 제도가 동일등급 내에서 근속년수에 따라 차등하여 보수를 지급하는 타 직종의 호봉제와 유사하다는 점을 감안하면 직무숙련급 지급을 위한 재직기간 산정에 있어서 징계, 직위해제, 휴직 등에 대해 타 직종보다 유리하게 적용되고 있는 기준에 대한 재검토가 필요한 것으로 확인됩니다.

또한 **가나마**병원의 경우 업무지원직 연차승급 업무처리에 있어서 **자**부 「업무지원직 보수체계 개편 관련 업무처리 안내(**자**-237, '22.1.12)」 문서 상에 안내된 기준을 인지하지 못하여 타 병원과 다르게 운영하고 있었으나,

인사담당자가 매월 업무지원직 직원별 재직기간을 확인하여 승급 변동사항에 대해 사전보고 후 승급을 실시하는 등 해당 업무 프로세스가 체계적으로 운영되어 온 점(중대한 절차상의 하자 없음), 비록 위 기준은 인지하지 못하였으나 대신 「인사규정」상의 승급제한 관련 규정에 따라 징계, 직위해제, 휴직 등의 기간의 산입 여부를 결정하였으며 **자**부 안내 기준이 아닌 「인사규정」상의 기준에 따

르는 것이 타 직종과의 형평성 관점에서 결코 불합리하다고 보기에는 어렵다는 점을 근거로 하여(공공의 이익 목적 및 중대한 과실 없음) 관련자의 신분조치(주의)를 면책하였습니다.

4. 관계기관 의견

가나·다라마마병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ 가나·다라마마병원장은

- 연차승급 미조치 또는 승급일자 오류 직원에 대해 정확한 승급일에 따라 연차승급 조치하시고, 과소 지급한 ₩₩원(가나 ₩₩원, 다라 ₩₩원)을 지급하시기 바라며,(시정)

○ 가나이사는

- 업무지원직 직무숙련급 지급과 관련하여 타 직종과의 형평성을 감안하여 합리적으로 운영되도록 재직기간 산정 기준을 재검토하시기 바랍니다.(통보)